رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤١١ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٠٦٩ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/١هـ

الموضوعات

صحة - موظف صحي - فني تمريض - تعويض - الإلزام بالعمل الحضوري خلال جائحة كورونا - السلطة التقديرية للجهة الإدارية في الموافقة على العمل عن بعد - انتفاء ركن الخطأ - انتفاء ركن الضرر.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء إلزامه بالحضور لمقر العمل خلال جائحة كورونا مع كونه من الحالات المستثناة من ذلك بسبب السمنة - منح الموافقة على العمل عن بعد سلطة تقديرية للمدعى عليها، وهو استثناءٌ من أصل الحضور لمقر العمل - الثابت عدم وجود مخالفة نظامية في إجراءات المدعى عليها تجاه المدعي؛ مما ينتفي معه خطؤها - عدم بيان المدعي الأضرار المدعى بها أو ما يثبتها؛ مما ينتفي معه تضرره - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٧٣٨) وتاريخ ١٤٤٢/١/٣هـ، بشأن صلاحية رئيس الجهة الحكومية بتطبيق العمل عن بعد للموظفين.

الوَقَائِع

تجمل وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها- بأنه تم التقدم في ١٤٤٣/١/٢٨هـ لهذه المحكمة بدعوى حاصلها: أن المدعي أحد منسوبي المدعى عليها، وأنه من الحالات المستثناة من الحضور لمقر العمل أثناء جائحة كورونا؛ لأن كتلة الوزن لديه حجمها (١٥٨) كجم، ومؤشرها (٤, ٥٠) كجم وفقاً للتقرير الطبي المؤرخ في ١٤٤٢/٥/٤هـ، وبناء على ذلك فإنه يكون داخلاً في العمل عن بعد، مستدلاً بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٧٣٨) وتاريخ ١٤٤٢/١/٣هـ، وبما أن المدعى عليها مكنته من العمل دون أن تتيح له الإذن في العمل عن بعد، مما يعرضه للخطر الشديد، ويطلب التعويض عن أضرار تمكينه من العمل ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٧/٧هـ. وبقيد الدعوى دعوى إداريةً وإحالتها إلى الدائرة، باشرت نظرها حيث استمعت لدعوى المدعي من أنه يعمل لدى المدعى عليها على وظيفة (فني تمريض)، وحصر دعواه في طلب التعويض عن الأضرار التي حاقت به جراء حضوره إلى مقر العمل مع أنه من الحالات المستثناة من ذلك. فيما لم يحضر ممثل المدعى عليها إلا في الجلسة الثانية، وطلب مهلةً للإجابة عن الدعوى، ثم أجاب بعد ذلك بأنه لا يوجد تعويض للموظف بشكل عام ولمثل حال المدعي سوى ما يتقاضاه من راتب لقاء عمله وحضوره. فيما ذكر المدعي بأن الحضور للعمل سبب له خوفاً كبيراً من تعرضه لخطر الإصابة والعدوى، وطلب التعويض المادي والمعنوي لقاء ذلك. وفي

جلسة هذا اليوم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت هذا الحكم.

الأسباب

بما أن المدعي يطلب التعويض المادي عن الأضرار التي حاقت به جراء حضوره إلى مقر العمل مع أنه من الحالات المستثناة من ذلك؛ فإن الدعوى بناء على تكييفها النظامي السليم تعتبر من قبيل دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة، وتختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها وفقاً للمادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) في ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني بموجب المادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن سماع الدعوى، فالثابت من مجريات الدعوى نشوء الحق المدعى به ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٧/٧هـ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى سماع الدعوى؛ لاستيفائها أوضاعها الشكلية بموجب المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وعن موضوع الدعوى، فالثابت من مستندات الدعوى ومجرياتها أن المدعي أحد منسوبي المدعى عليها على وظيفة (فني تمريض)، ويطلب التعويض المادي عن الأضرار التي حاقت به جراء حضوره إلى مقر العمل مع أنه من الحالات المستثناة من ذلك بسبب السمنة حيث إن كتلة الوزن لديه حجمها (١٥٨) كجم، ومؤشرها (٥٠,٤) كجم وفقاً

للتقرير الطبي المؤرخ في ١٤٤٢/٥/٤هـ، بينما تناضل المدعى عليها عن موقفها بأنها أجرت ما هو واجبٌ عليها وفقاً للنظام، وأنه لا مسؤولية عليها لأن الموظف يتقاضى راتبه وفقاً لعمله دون ضرر. ولما كان من المستقر فقهاً وقضاءً أنّ مناط مسؤولية جهة الإدارة الموجبة للتعويض عن أعمالها المادية هو وجود خطأ من جانبها، وأن يصيبَ ذوي الشأن ضررٌ جراء ذلك العمل المادي، وأن تقومَ علاقةٌ سببيةٌ بين الخطأ والضرر. ولما كان المدعي يطلب التعويض المادي عن الأضرار التي حاقت به جراء حضوره إلى مقر العمل، وبما أن للمدعى عليها سلطةٌ تقديريةٌ لمنح الموافقة للعمل عن بعد عن طريق رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه بصلاحية ذلك بموجب قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٧٣٨) وتاريخ ١٤٤٢/١/٣هـ والذي جاء فيه ما نصه: "...ويكون لرئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه صلاحية تطبيق العمل عن بعد لعدد من موظفي الجهة..."، بلا معقب عليها إلا في حالة إساءة استعمال سلطاتها وذلك ما لم يقيدها النظام بنصٍ خاص أو أن تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة، كما أن توافر الإذن لصاحب الصلاحية لا يكسب صاحبه حقاً مطلقاً في منحه ذلك، إذ إن المنح متروكٌ أصلاً لتقدير الجهة؛ لأن من المقرر أنَّه يجب على جهة الإدارة تسيير المرفق وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل ولها قدرٌ من الحرية والتقدير، وأن يكون المرفق قائماً بمهامه مؤدياً لأعماله على أحسن وجه، وهذا لا يتحقق إلا بوجود موظفين يقومون بذلك، كما أنّ المنح هو استثناءٌ من الأصل، وأن الأصلَ الحضور لمقر العمل، وحيث يتضح عدم وجود مخالفة نظامية في إجراءات

المدعى عليها، وأنها قامت بالإجراءات الصحيحة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى خلو موقف المدعى عليها من خطأ يستوجب مساءلتها. وبما أنه لم يثبت للدائرة ضررٌ محددٌ يستوجب التعويض؛ إذ لم يحرر المدعي أو يفصل الأضرار التي يدعيها، فضلاً عن إثباتها؛ ومن ثم فإن المسؤولية تنتفي تبعاً لذلك لتخلف عناصرها؛ ممّا تنتهي معه الدائرة إلى أن الدعوى حريةٌ بالرفض.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤١١) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من (...) ضد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.